Fővárosi Törvényszék

36.G.40.533/2022/66-I.

A bíróság Sztán Ügyvédi Iroda (cím1, eljáró ügyvéd: dr. Sztán Evelyn) által képviselt felperes1 (cím2) felperesnek Bartus Ügyvédi Iroda (cím3, eljáró ügyvéd: dr. Bartus Attila) által képviselt alperes1 (cím4) alperes ellen bérleti díj iránti perben meghozta az alábbi

í t é l e t e t:

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 116.066.882 azaz (száztizenhatmillió-hatvanhatezer-nyolcszáznyolcvankettő) forint díjhátralékot, valamint 6.582.312 azaz (hatmillió-ötszáznyolcvankettőezer-háromszáztizenkettő) forint után 2013. november 15. napjától, 109.484.570 azaz (százkilencmillió-négyszáznyolcvannégyezer-ötszázhetven) forint után 2018. december 1. napjától a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamatot, valamint 4.267.200 azaz (négymillió-kettőszázhatvanhétezer-kettőszáz) forint perköltséget.

Kötelezi az alperest, hogy jelen ítélet jogerőre emelkedését követő 60. napig fizessen meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 10032000-01070044-09060018 számú eljárási illetékbevételi számlájára 1.500.000 azaz (egymillió-ötszázezer) forint eljárási illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett fellebbezésnek van helye, amelyet a Fővárosi Törvényszéken lehet benyújtani.

A másodfokú eljárásban a jogi képviselet kötelező, ezért a fellebbezést benyújtó félnek jogi képviselőt szükséges meghatalmaznia. Ha a fellebbezést benyújtó fél jogi képviselővel nem rendelkezik, a fellebbezést a bíróság hiánypótlási felhívás kiadása nélkül visszautasítja. A fellebbezést benyújtó fél pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása iránti esetleges kérelmét a jogi segítségnyújtó szolgálatnál terjesztheti elő.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a felek bármelyike tárgyalás tartását kéri, a bíróság azt indokoltnak tartja, vagy tárgyaláson foganatosítható bizonyítást kell lefolytatni. A fellebbező félnek a tárgyalás tartására irányuló kérelmét a

fellebbezésében kell előterjesztenie. A fellebbező fél ellenfele a fellebbezés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

A felek kérelme alapján sem kell tárgyalást tartani, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a 379. és 380. §-ban meghatározott okból kell hatályon kívül helyezni, a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, a fellebbezés csak a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével, illetve az előzetes végrehajthatósággal kapcsolatos, vagy a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul.

I n d o k o l á s

[1] A felperes tulajdonát képező, természetben cím5 alatti helyrajzi szám1 helyrajzi számú, 29 négyzetméter alapterületű udvari pincehelyiség (a továbbiakban Ingatlan1) és szintén ugyanezen a címen található helyrajzi szám2 helyrajzi számú, 176 négyzetméter alapterületű utcai földszinti helyiség (a továbbiakban Ingatlan2) vonatkozásában a felperes, mint bérbeadó ingatlanonként külön-külön módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt bérleti szerződést kötött az alperessel, mint bérlővel 2013. január 18. napján.

[2] Mindkét bérleti szerződés 5. pontja értelmében a bérlet időtartama 2012. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra jött létre. Az Ingatlan1 esetében 14.002 forint/hó + áfa, az Ingatlan2 esetében pedig 707.007 forint/hó + áfa a bérleti díj.

[3] A díjfizetés kezdete mindkét ingatlan esetében 2012. augusztus 1. napja volt.

[4] A bérleti szerződések 11. pontja értelmében az alperes a bérlemény használatáért a felperes részére bérleti díjat (helyiségbér) fizet. A helyiségbér alperes általi megfizetése felperes bank1-nél vezetett bankszámlaszám1 számú pénzforgalmi számlájára átutalás útján, vagy készpénz-átutalási megbízás formájában történik. A helyiségbér havi lebontásban, a tárgyhó 15. napjáig, előre, egy összegben, a felperes által kiállított számla ellenében esedékes.

[5] A 12. pont értelmében a helyiségbér összegét minden év április 1. napjától kezdődő hatállyal a KSH által előző évre megállapított hivatalos inflációs rátának megfelelően a felperes egyoldalúan jogosult megemelni.

[6] A 24. pont szerint a felperes rendkívüli felmondásra jogosult, ha az alperes a helyiségbért a fizetésre megállapított időpontig írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg.

[7] A felperest a bérleti szerződések aláírásánál az cég1 képviselte, amely társaságnak az elnevezése a cégjegyzék tanúsága szerint 2013. november 5. napjától cég1, majd 2017. április 11. napjától cég1 végül 2017. október 16. napjától cég1 elnevezésre változott.

[8] A felek 2014. május 7. napján részletfizetési megállapodást kötöttek.

[9] A részletfizetési megállapodás 2. pontja szerint a felperes teljes tartozása 9.060.193 forint. Az alperes a 2. pontban a tartozás összegét elismerte, annak megfizetésére kötelezettséget vállalt.

[10] A 3. pont alapján az alperes a tartozást 36 hónapon át törleszti oly módon, hogy az első havi részlet 222.693 forint, majd a további 35 hónap havonkénti részlete 252.500 forint.

[11] A 6. pont értelmében amennyiben az alperes akárcsak egyetlen részletet, illetve az egyébként esedékes bérleti díj fizetését bármilyen okból elmulasztja, a részletfizetési kedvezményét elveszti és a tartozása, illetve az abból még hátralévő rész külön felszólítás nélkül egy összegben válik esedékessé azzal, hogy nemfizetés esetén a bérleti szerződés felmondására vonatkozó szabályok az irányadók.

[12] A részletfizetési megállapodás megkötésekor felperes képviseletében az cég1 járt el.

[13] A felperes 2016. július 8-án kelt levelében felszólította alperest 32.174.892 forint bérleti díjhátralék, továbbá 3.859.495 forint késedelmi kamattartozás 8 napon belüli megfizetésére. Figyelmeztette, hogy a határidő eredménytelen eltelte esetén a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 25. §-a alapján a bérleti jogviszonyt felmondja és követelését peres úton érvényesíti.

[14] A fizetési felszólítást felperes képviseletében az cég1 tette meg.

[15] A fizetési felszólítást alperes 2016. július 22. napján vette át.

[16] A felperes 2016. augusztus 2. napján mindkét bérleti szerződést felmondta az Ltv. 25. § (1) bekezdése alapján. Felszólította az alperest, hogy 2016. augusztus 31. napjára a

bérleményt kiürítve bocsássa felperes rendelkezésére, azaz a bérlemény kulcsait szolgáltassa vissza az cég1 bérleményellenőrzési csoportja részére, egyúttal köteles a bérleti díjtartozását a késedelmi kamattal együtt kiegyenlíteni.

[17] A felperes figyelmeztette arra is alperest, hogy amennyiben a kiürítési és visszaszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a bérlemény visszaszolgáltatásáig terjedő időre köteles a 12/2012 (III.26.) önkormányzati rendelet 36. §-ában meghatározott mértékű használati díjat fizetni, amelynek összege a jogcím nélküli használatának kezdetétől számított 3. hónaptól a megállapítható bérleti díj háromszorosa.

[18] A felmondásban tájékoztatta arról is az alperest, hogy 2016. július 8. napjáig 32.174.892 forint bérleti díjtartozása keletkezett, amelynek megfizetésére 8 napos határidő kitűzésével az cég1 felszólította, de alperes a felszólításnak 8 napon belül nem tett eleget.

[19] A felmondás megtételekor a felperes képviseletében az cég1 járt el.

[20] A felperes 2021. július 1. napján kelt levelében felszólította alperest 91.934.064 forint, továbbá ehhez az összeghez kapcsolódó 31.287.836 forint késedelmi kamat 8 napon belül történő megfizetésére. Az alperes 2021. július 27. napján átvette a felszólítást.

[21] A felperes képviseletében az cég1 járt el.

[22] végrehajtó1 által felvett szám1. számú jegyzőkönyv tanúsága szerint mindkét ingatlant 2023. június 7. napján ürítették ki és adták vissza felperes birtokába.

[23] Felperes pontosított keresetében 116.066.882 forint díjhátralék, valamint 6.582.312 forint után 2013. november 15. napjától, 109.484.570 forint után 2018. december 1. napjától a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamata, továbbá perköltsége megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

[24] Keresete jogalapjaként az Ltv. 23. § (1) bekezdés c) pontját, 36. § (1) bekezdését, 37. §-át és 38. § (1) bekezdését, továbbá a Ptk. 301/A. § (2) bekezdését jelölte meg.

[25] Az cég1-nek a felperes törvényes képviseletére vonatkozó jogosultsága tekintetében hivatkozott a felperes1 megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló

vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló felperes1 Képviselő-testületének 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendeletének 22. § (3) bekezdésére. Alaptalan az alperes eljárás megszüntetésére irányuló kérelme, mert képviselő-testületi, perindításra irányuló döntése jelen esetben nem szükséges a törvényes képviseletre vonatkozó rendelkezésből eredően. Kiemelte, hogy a testületi döntés nem tartozik a Pp. 176. § (1) bekezdés c) pontjába tartozó eljárások közé, illetve nem a testület kötelezettsége, hanem joga a perindításról való döntés.

[26] Az cég1. a pert megelőzően a bérleti jogviszony tekintetében, mint a felperes megbízott képviselője járt el.

[27] Felperes előadta, hogy a perbeli ingatlanok a felperesi önkormányzat tulajdonát képezik, melyre a felperes és az alperes 2012. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket kötöttek egymással.

[28] Az alperes fizetési késedelmeit követően 2014. május 7. napján részletfizetési megállapodás jött létre a felek között. A megállapodás 2. pontjában az alperes tartozáselismerő nyilatkozatot tett. A megállapodás 6. pontja rögzítette, hogy amennyiben az alperes egy részlet, illetve esedékes bérleti díj megfizetését elmulasztja, a részletfizetési kedvezményét elveszíti, és tartozása egy összegben esedékessé válik.

[29] Az alperes a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem teljesítette, ezért felperes 2016. július 8. napján fizetési felszólítást küldött az alperesnek. Az alperes a felszólítást 2016. július 22. napján vette át.

[30] Az alperes nem tett eleget a felszólításnak, ezért a felperes 2016. augusztus 31. napjára felmondta a bérleti szerződéseket. A felmondás jogszerűségét a Fővárosi Törvényszék 4.Gf.75.311/2021/12-II. számú jogerős ítéletében megállapította.

[31] Az ingatlanokat végrehajtási eljárás során 2023. június 7. napján ürítették ki és adták felperes birtokába.

[32] A felperes csatolta a bérleti díjkövetelését igazoló számlákat és díjbekérőket. Hangsúlyozta, hogy az alperes nem tett állítást, vagy bizonyítást annak alátámasztásául, hogy a bérleti, vagy használati díjat megfizette.

[33] A keresetével összefüggésben hivatkozott a bérleti szerződés 6., 11-13. és 24-26. pontjaira.

[34] A bérleti szerződések megkötése és megszüntetése körében utalt az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló felperes1 12/2012. (III.26.) önkormányzati rendeletének 54. §-ának utaló szabály folytán az önkormányzati rendelet 20. § (6) bekezdésére, 51. § (3) bekezdésére, 53. § (1) bekezdésére és 60. §-ára.

[35] A 2013. augusztus 15. és 2022. február 15. közötti időszakban felhalmozott 100.223.568 forint összegből 33.159.222 forint bérleti díjtartozás, 67.064.346 forint használati díjból ered.

[36] 32. sorszámú beadványához F/34. alatt csatolta az utolsó havi számlákat, F/35. alatt pedig mellékelte a folyószámla adatokat tartalmazó kimutatást. Kitért arra is, hogy felperes birtokba kerülésére figyelemmel a számlázást leállította.

[37] Vitatta az alperesnek a számlákkal kapcsolatosan előterjesztett állításait. Nem tartozik a számla adattartalma közé a számla kibocsátójának bankszámlaszáma. Csatolta azoknak a számláknak és díjbekérőknek a lementett számlaképeit, melyek az alperes részére postai úton kiküldésre kerültek. Az cég1. megváltozott számlázó programjából kinyert számlák – melyet a felperes a perben becsatolt – az adatkinyerés időpontja okán természetszerűleg a megváltozott bankszámlaszámokat és a próbanyomás, illetve nem könyvelhetőség tényét rögzítik.

[38] Az F/4. alatt csatolt tartozáselismerés, továbbá az F/5., F/6. és F/9. alatt mellékelt fizetési felszólítások a követelés elévülését a Ptk. 327. § (1) és (2) bekezdése alapján megszakították, ezért az elévülési idő újra kezdődött.

[39] Az alperes a felmondást követően semmilyen díjat nem fizetett felperesnek.

[40] A felmondás időpontjáig bérleti díj jogcímén, a felmondást követően használati díj címén követeli a keresetben foglalt összeg megfizetését. Ha esetleg egy-egy számlán nem pontosan lett megjelölve a jogcím, ez a hiba az ügy érdemi részét nem változtatja meg.

[41] A bérleti szerződések 12. pontja alapján többször került sor a bérleti díjak emelésére. 2013. április, 2014. április, 2018. április és 2019. április 1. és 2023. április 1. napjával élt a bérleti díj emelésének lehetőségével.

[42] 2013. április 1. napjával a KSH adatok szerint 5,7% mértékű emelést hajtott végre, így a kettő ingatlan után fizetendő havi bérleti díj 967.881 forint lett. 2014. április 1. napjával további 1,7% mértékű emelés történt, amelynek eredményeként mindkét ingatlan bérleti díja összesen havi 984.330 forintra emelkedett. 2018 április 1. napjától a KSH adatok szerinti 2,4% mértékű emelés következtében a díj havi összege 1.007.958 forintra emelkedett. Negyedszer 2019. április 1. napjával valósult meg a KSH adatok szerinti további 2,8% mértékű emelés, amelynek következtében a fizetendő díj összesen 1.036.188 forint. 2023. április 1. napjától az Ingatlan1 esetén 18.141 forint + áfa, azaz 23.039 forint összegre, az Ingatlan2 esetén 916.060 forint + áfa, vagyis 1.163.396 forint összegre, tehát a két ingatlan esetén havi 1.186.435 forintra emelte a helyiségek jogcím nélküli használati díját a KSH adatok szerinti 14.5%-os inflációs rátára figyelemmel.

[43] Az F/10 alatti melléklet egyenleg oszlopában lévő számok összegei képezik az alperes által felhalmozott díjtartozást, amely a felmondás idejére tekintettel 33.159.222 forint bérleti díj, az ezt követő időszak alapján pedig használati díj címén kívánja érvényesíteni követelését. 2023. április hónappal bezárólag összesen 114.880.447 forint a díjkövetelése.

[44] Csatolta a díjemelések alapját képező KSH tájékoztatók 1. oldalait.

[45] Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását és felperes marasztalását kérte perköltségeiben.

[46] Kérte az eljárás megszüntetését a Pp. 176. § (1) bekezdés c) és e) pontja alapján, mert a felperes elmulasztotta megjelölni a felperes1 Képviselő-testületének 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdésének c) pontja szerint a perindításhoz szükséges képviselő-testületi döntést.

[47] Vitatta a kereset jogalapját és összegét.

[48] A felperes által csatolt bizonylatok mögött nem állnak valós gazdasági események, az azokon feltüntetett adatok hamisak, valótlanok. A másolati próbanyomtatás okiratok, melyeket a felperes keresetéhez mellékelt, valótlan adattartalmúak, a felperesi követelést sem jogalapjában, sem összegszerűségében nem igazolják. A bizonylatokon a teljesítésre olyan bankszámlaszámok vannak megjelölve, melyek a bizonylatok kiállítására megjelölt időpontokban nem léteztek. A bizonylatokon megjelölt név nem volt soha a felperes törvényes képviselőjének cégnyilvántartásba bejegyzett neve. Ebből is következik, hogy a bizonylatok utóbb, 2022-ben kerültek kiállításra.

[49] Nem egyezik meg az A/3. szám alatt csatolt számla az F/14. alatt a felperes által csatolt 1. számú eredeti számla tartalmával, amit csak egy alkalommal lehet előállítani.

[50] Nem egyezik továbbá a 2022. december hónapra kiállított számlán megjelölt bérleti díjhátralék 49.738.230 forint összege a jelen perben érvényesíteni kívánt 100.223.568 forint összeggel.

[51] A felperes részéről F/12-2 szám alatt csatolt helyiség használati bekérők tartalmazzák a számla sorszámát, holott a díjbekérő kiállításakor fogalmilag lehetetlen a számla sorszámát feltüntetni.

[52] A felperes által mellékelt bizonylatok használati és bérleti díjakról is szólnak. A 2021. december 7. napján kelt számla bérleti díj jogcím alapján került kiszámlázásra, holott a felperes állítása szerint a bérleti jogviszony 2016. augusztus 31. napjával megszűnt.

[53] A felperes által csatolt, 2021. július 1. napján kelt felszólító levélben a tartozás jogcímeként bérleti díj van megjelölve, mely nincs összhangban a csatolt bizonylatok tartalmával.

[54] Emiatt az alperes büntető feljelentést tesz, annak elbírálásáig kérte felfüggeszteni jelen eljárást.

[55] Az alperes kérte, hogy a bíróság kötelezze a felperest az általa az alperes felé kibocsátott számláinak 2. számú, eredeti példányának becsatolására, amit felperesnek papír alapon a 10 éves bizonylatőrzési kötelezettségének lejártáig őriznie kell.

[56] Kérte, hogy a bíróság kötelezze a felperest a 2021. évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített mérlegbeszámoló csatolására, mivel a felperes követelése vitatott.

[57] A felperes 2013. január 15. és 16. napja között esedékes 5.495.172 forint összegű tartozást úgy követel, hogy a bérleti szerződéseket csak 2013. január 18. napján kötötték meg.

[58] Ellentmondásos, hogy a felperes csak 2022. március 1. napjától kéri a helyiséghasználati díjat, miközben a bérleti szerződéseket állítása szerint 2016. augusztus 31. napjára felmondta. A felperes azt sem jelöli meg, hogy hány havi bérleti díjat követel alperestől.

[59] A felperes követelése már 2020. december 16. napján elévült a Ptk. 324. § (1) bekezdése értelmében.

[60] A kereset alapos.

[61] Az Ltv. 36. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség (a továbbiakban: önkormányzati helyiség) bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit – az önkormányzati lakásokra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – önkormányzati rendelet határozza meg; a helyiségbér mértékét az önkormányzati rendelet nem szabályozhatja.

[62] Az Ltv. 37. §-a értelmében a helyiség átadásával, rendeltetésszerű használatával, karbantartásával, felújításával, a bérleti jog szünetelésével, továbbá a szerződés megszűnésekor a helyiség visszaadásával kapcsolatban a bérbeadó és a bérlő jogaira és kötelezettségeire a felek megállapodása az irányadó.

[63] Az Ltv. 38. § (1) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak meg.

[64] Az alperes alaptalanul hivatkozott arra, hogy a bíróságnak a Pp. 176. § (1) bekezdésének c), valamint e) pontja alapján a keresetlevelet vissza kellett volna utasítani.

[65] A Pp. 176. § (1) bekezdésének c) pontja nem áll fenn jelen esetben, mivel felperes igényérvényesítését törvényben meghatározott más hatósági, vagy egyéb eljárásnak nem kell megelőznie.

[66] Nem áll fenn a Pp. 176. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott eset sem, mivel felperes rendelkezik jogképességgel. Felperes jogképességét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdése alapozza meg, mivel e törvényhely szerint a helyi önkormányzat jogi személy. Alapelv, hogy jogi személy pert indíthat és perelhető.

[67] Nem alapos alperesnek az a hivatkozása, hogy a 11/2012 (III.26.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdésének c) pontja alapján felperesnek csatolnia kellett volna a perindításhoz szükséges képviselő-testületi döntést. A rendelet 22. § (3) bekezdése

értelmében a felperes tulajdonát képező nem lakás céljáró szolgáló helyiségek vonatkozásában megbízottként az cég1 jár el. Ez a társaság meghatalmazta a peres eljárás megindítására felperes jogi képviselőjét, így nem volt szükség az alperes részéről hiányolt képviselő-testületi hozzájárulás csatolására.

[68] A fentiek alapján nem volt alapos alperes permegszüntetésre irányuló kérelme.

[69] Felperes mindkét ingatlan esetében keresetleveléhez F/3. alatt csatolta a bérleti szerződéseket. A bérleti szerződések alapján alperes birtokba is vette az ingatlanokat, amely körülmény miatt bérleti díjfizetési kötelezettsége keletkezett felperessel szemben. Az ingatlanok alperesi használatát tanúsítja többek között a keresetlevélhez F/4. alatt csatolt részletfizetési megállapodás, valamint a 32. sorszámú felperesi beadványhoz F/32. alatt csatolt, 2023. június 7. napján kelt szám1. számú ingatlan kiürítéséről szóló jegyzőkönyv. Mindezek alapján azt lehetett megállapítani, hogy az alperes az ingatlanokat a bérleti szerződések megkötésétől kezdve egészen az ingatlanok kiürítéséig, vagyis 2023. június 7. napjáig használta.

[70] Az ingatlanok használata után az alperest díjfizetési kötelezettség terhelte. A díjfizetési kötelezettség alól nem adnak felmentést azok a körülmények, amelyekre alperes az ellenkérelmében hivatkozott. A felperes keresetleveléhez csatolt bizonylatok szabályszerűségének kérdése, így a bizonylatokon feltüntetett adatok helytállósága nem szünteti meg a felek közötti bérleti szerződést, valamint nem változtat azon a tényen sem, hogy alperes az ingatlanok birtokában volt egészen 2023. június 7. napjáig.

[71] A bizonylatokban lévő adatok pontatlansága azért nem befolyásolja alperesi fizetési kötelezettséget, mivel jelen peres eljárás tárgya annak a kérdésnek az eldöntése, hogy fennáll-e felperes követelésének jogalapja és összege. Ha fennáll, milyen összegben határozható meg alperes díjtartozása. Ehhez a kérdéshez képest a bizonylatok, így például számlák, díjbekérők adatainak vizsgálata azért elenyésző jelentőségű, mivel alperes fizetési kötelezettségét az a tény alapozza meg, hogy szerződést kötött az ingatlanok bérlése érdekében, birtokba is vette ezeket az ingatlanokat azzal a feltétellel, hogy a használatért cserébe bérleti díjat fizet felperesnek. Mindezekhez a körülményekhez képest a bizonylatok adattartalmának pontossága egy olyan kérdés, amely például a feleket érintő adóhatósági, vagy könyvvizsgálat során rendelkezhet jelentőséggel. Jelen peres eljárás célja nem a felperes, vagy alperes könyvvitelének ellenőrzése, hanem annak a kérdésnek a mérlegelése, hogy a felek előadása, csatolt bizonyítékok alapján fennáll-e a kereset jogalapja, továbbá összege.

[72] A fizetési kötelezettség alól az sem ad mentesítést, ha a felperes a bérleti díj, használati díj, vagy a szerződésben használt helyiségbér fogalmát esetleg helytelenül tünteti fel a bizonylatokban. Az alperesnek ugyanis tisztában kellett lennie azzal, hogy mindaddig díjfizetési kötelezettség terheli, ameddig az ingatlanokat birtokában tartja. A keresetlevélhez csatolt felperesi felmondás felhívta alperes figyelmét a 12/2012 (III.26.) önkormányzati

rendelet 36. §-ára, azaz arra, hogy ha nem adja vissza az ingatlanokat a felperesnek, akkor használati díjfizetési kötelezettsége keletkezik.

[73] A bíróság nem értett egyet azzal az alperesi érveléssel, hogy felperes követelése elévült.

[74] A szerződés megkötésekor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 324. § (1) bekezdése értelmében a követelések 5 év alatt évülnek el, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

[75] A Ptk. 327. § (1) bekezdése értelmében a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása – ideértve az egyezséget is –, végül a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést.

[76] A Ptk. 327. § (2) bekezdése szerint az elévülés megszakadása, illetőleg az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése után az elévülés újból megkezdődik.

[77] A felperes helytállóan utalt arra, hogy az elévülési ideje többször is megszakadt. A keresetlevélhez F/4. alatt csatolt részletfizetési megállapodás 2. pontjában az alperes elismerte felperes követelését, így az elévülés ideje megszakadt 2014. május 7-én. Ezt követően az 5 éves elévülési idő újból kezdődött, de a keresetlevélhez F/5. alatt mellékelt fizetési felszólítás ismételten megszakította az elévülést. Alperes 2016. július 22. napján vette át ezt a fizetési felszólítást. Az elévülést megszakító cselekménynek minősül a keresetlevélhez F/6. alatt csatolt felmondás is, amelyet alperes 2016. augusztus 4-én vett át. Ezt követően a felperes a keresetleveléhez F/9. alatt mellékelt fizetési felszólítást intézett az alpereshez, amelyet 2021. július 27-én kézbesítettek alperes részére, így ismét megszakadt az elévülés ideje.

[78] A fentiek alapján kijelenthető, hogy felperes 2022. február 28. napján olyan követelés érvényesítése érdekében nyújtotta be keresetlevelét, amely nem évült el.

[79] Az alperes vitássá tette felperes követelését, amelynek során többek között kifogásolta azt is, hogy a havi bérleti díj/használati díj összege magasabb, mint amelyben a felek megállapodtak a bérleti szerződésekben. Ez a körülmény önmagában még nem teszi kétségessé a követelés összegét, mivel a bérleti szerződések 12. pontja lehetőséget adott a felperesnek arra, hogy egyoldalúan megemelje a KSH által előző évre megállapított hivatalos inflációs rátának megfelelően a helyiségbér összegét. A felperes 28. sorszámú beadványában részletesen bemutatta azt, hogy melyik években élt ezzel a lehetőséggel, továbbá 28. sorszámú beadványához F/28. alatt csatolta a KSH inflációs adatokra vonatkozó kimutatásait.

A több ízben is végrehajtott emelés hatására a felperes a használati díjat 2023. április 1. napjától a két ingatlan vonatkozásában összesen 1.186.435 forintra emelte fel.

[80] A bérleti szerződés erre az emelésre lehetőséget biztosított a felperesnek, valamint az alperes a bérleti szerződés jogszerű felmondását követően sem volt hajlandó elhagyni a bérleményt, ezért a bíróság nem tekintette jogellenesnek azt, hogy a felperes a bérleti szerződés megszüntetését követően is alkalmazta a KSH inflációs adatokra hivatkozással a használati díj megemelését. Különösen annak figyelembevételével nem lehet ezt a felperesi intézkedést jogellenesnek tekinteni, hogy felperes a felmondásában figyelmeztette alperest a 12/2012 (III.26.) önkormányzati rendelet 36. §-ában meghatározott jogkövetkezményre. Ennek a jogkövetkezménynek az értelmében a jogcím nélküli használati díj a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 3. hónaptól a megállapítható bérleti díj háromszorosa. A felperes azonban ennél a mértéknél alperes szempontjából lényegesen kedvezőbb számítási módszert alkalmazott.

[81] A felperes keresetleveléhez F/10., 28. sorszámú beadványához F/31., 32. sorszámú beadványához F/35. alatt csatolt táblázat segítségével havi lebontásban kimutatta mindkét ingatlan esetében a követelése összegét, valamint az adott hónapra vonatkozó alperesi teljesítést. A táblázatokban lévő kimutatás alapja a bérleti szerződésekben foglalt helyiségbér, amely időszaktól függően tartalmazza a felperes részéről végrehajtott díjemeléseket is.

[82] A bíróság áttekintette ezeket a táblázatokat, különösen felperes legutolsó pontosított keresetéről készített F/35. alatti táblázatot, amelynek alapján az a következtetés vonható le, hogy a bérleti szerződések szerint járó használati díjak és alperesi befizetések összevetését követően alperes tartozása 116.066.882 forint.

[83] Az alperesi fizetési kötelezettséget részletező F/35. alatti táblázat áttekintésénél a bíróságnak figyelembe kellett vennie a Pp. 2. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezési elvet, azaz azt, hogy kötve van a felek által előterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz. A perbeli esetre vetítve ez azt jelenti, hogy a táblázatban foglalt adatok helyességét az alperesi vitatás mentén lehet vizsgálni, azon nem lehet túlterjeszkedni. Alperesi vitatás a táblázat helyességét illetően nem volt alkalmas arra, hogy a táblázat adatainak helytállóságát megkérdőjelezze.

[84] Az alperes hivatkozott egy 2022. decemberében keletkezett, 49.738.230 forintról szóló számlára és a keresetben meghatározott összeg közötti ellentmondásra. A számla keletkezésének körülményei nem ismertek, így azt sem lehet kijelenteni, hogy ez a számla tényleg tartalmazza a felperes valamennyi követelését. Ezzel összefüggésben érdemes megjegyezni azt, hogy az alperes elismerte, használati díjat a felmondást követően nem fizetett a felperesnek. (25. sorszámú jegyzőkönyv 8. oldal (10) bekezdés) A felmondás 2016. augusztus 2. napi megtétele és a bérlemény 2023. június 7-i kiürítése között eltelt 82 hónap. Ebben az időszakban az F/35. alatti táblázat szerint hozzávetőlegesen havi 1.000.000 forint

használati díjfizetés terhelte alperest, vagyis nagyságrendileg 82.000.000 forint díjat kellett volna fizetni felperes részére. Ha ehhez hozzászámítjuk azt, hogy az F/35. alatti táblázat szerint az alperes már 2014. június 15. napjától egyáltalán nem teljesítette fizetési kötelezettségét, akkor könnyen belátható, hogy nem reális annak a lehetőségnek a fennállása, hogy felperesnek a 2022. decemberében 49.738.230 forintról kiállított számlája tényleg az összes követelést tartalmazta.

[85] Nem helytálló az alperesnek az a kifogása sem, hogy 2013. január 15. és 16. napja között esedékes 5.495.172 forint tartozás azért nem alapos, mert a bérleti szerződéseket csak 2023. január 18. napján kötötték meg. Tény, hogy a becsatolt bérleti szerződések keletkezésének ideje 2013. január 18., de figyelembe kell venni a bérleti szerződések 5. pontját, amely szerint a bérlet 2012. augusztus 1. napján jött létre határozatlan időtartamra, amely alapján felperesnek a perben becsatolt bérleti szerződések keltezésének ideje előtt már keletkezhetett bérleti díj iránti követelése alperessel szemben. Ráadásul a szerződések elnevezésében van arra utalás, hogy a felek közötti kötelem korábban létrejött, mint 2013. január 18., mivel a két megállapodást a felek úgy nevezték el, hogy módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt bérleti szerződések.

[86] A fentiek alapján a bíróság alaposnak ítélte meg a kereset jogalapját és összegét, ezért a keresetben foglaltaknak megfelelően marasztalta az alperest.

[87] A késedelmi kamatfizetésre kötelezés a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésén alapul.

[88] Nem alapos az alperesnek a 64. sorszámú beadványában a Pp. 156. §-a alapján előterjesztett eljárási kifogása. Az alperes arra alapította kifogását, hogy az E-ügyintézési törvény szerint cégkapun keresztül lehetett volna csak bejelenteni a képviseleti jog megszűnését. Alperesi cégvezető ezt a rendelkezést megsértette, mivel a képviseleti jog megszűnésének bejelentését tartalmazó 35. sorszámú beadványát ügyfélkapun keresztül nyújtotta be.

[89] Az ügyfélkapun történő bejelentésnek azért nincs jelentősége, mert a Pp. 70. § (1) bekezdés alapján a bíróságnak hivatalból kell vizsgálnia a képviseleti jog fennállását. Ez a legfontosabb szempont az eljárás szabályszerűségének megtartása érdekében, amelyhez képest másodlagos jelentőséggel rendelkezik az, hogy az alperesi cégvezető ügyfélkapun, vagy cégkapun keresztül jelenti be jogi képviselője meghatalmazásának megszűnését. Ráadásul az alperesi jogi képviselő is bejelentette 38. sorszámú beadványában még a perfelvételt lezáró tárgyalás megtartása előtt jogi képviseletre szóló meghatalmazása megszűnését. Alperesi jogi képviselő cégkapun keresztül közölte ezt a tényt. Azt is figyelembe kell venni, hogy a 39. sorszámú jegyzőkönyv tanúsága szerint alperesi cégvezető szóban is megerősítette az ügyvédi megbízás megszűnését. Ezt a bejelentését nem lehet hatálytalannak tekinteni, mert a Ptk. 3:116. §-a szerint a társaság képviseletére a cégvezető is jogosult.

[90] A fentiek alapján alaptalan alperesnek az a kérelme, hogy a bíróság a perfelvétel lezárását, valamint az azt követő eljárási cselekményeket hatálytalannak tekintse és azokat megismételje.

[91] A bíróság mellőzte név1 és név2 tanúk meghallgatása iránti felperesi bizonyítási indítványt. A felperes a tanúk meghallgatását a követelés jogszerűségének igazolása céljából kérte, de a rendelkezésre álló iratok alapján aggálymentesen megállapítható volt a követelés fennállása, ezért a bíróság szükségtelennek ítélte meg a tanúk meghallgatását.

[92] A bíróság mellőzte az alperes részéről indítványozott név3 cégvezető, valamint név4 és név5 tanúk meghallgatását, mert az alperes a tanúk meghallgatását a viszontkeresetben foglaltak bizonyítása céljából kérte.

[93] A keresettel érvényesített jog pertárgy értéke 116.066.882 forint.

[94] A Pp. 83. § (1) bekezdése alapján törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg.

[95] A bíróság a felperes jogi képviselőjének ügyvédi munkadíját a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján 3.360.000 forint + áfa = 4.267.200 forintban állapította meg.

[96] Az alperes – pervesztességére figyelemmel – viseli a felperes teljes személyes illetékmentességi joga folytán az állam által előlegezett 1.500.000 forint eljárási illetéket.

[97] A bíróság tájékoztatja az alperest, hogy az illeték megfizetése során közleményként fel kell tüntetni az illetékfizetési kötelezettséget tartalmazó jogerős bírósági határozatot hozó bíróság megnevezését, a bírósági ügyszámot, valamint a fizetésre kötelezett adóazonosító számát.

[98] Az illeték megfizetésének módjáról szóló felhívás a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésén alapul.

[99] A feleket a fellebbezési jog a Pp. 365. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében illeti meg.

Budapest, 2024. július 12.

dr. Boda János Péter
s. k.

bíró